בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְכָל זֶה לְהַרְחִיק הַטֻּמְאָה מִפְּנֵי הַקְּדֻשָּׁה וְשֶׁלֹּא תִּתְרַחֵק הַקְּדֻשָּׁה מִפְּנֵי הַטֻּמְאָה חַס חָלִילָה (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רטז). וּלְפִי שֶׁמִּיּוֹם שֶׁיָּרְדָה שְׁכִינָה לַמִּקְדָּשׁ אֵינָהּ מִסְתַּלֶּקֶת מִיִּשְׂרָאֵל, מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהִשִּׂיא אֶת בִּתּוֹ וְעָשָׂה לְעַצְמוֹ בַּיִת קָטָן שֶׁיִּהְיֶה קָרוֹב לָהּ (עיין שמו"ר לג, א), צִוָּה לְעַם קָדְשׁוֹ לַעֲשׂוֹת מִקּוֹם מִקְדָּשׁ שֶׁיִּשְׁכֹּן בֵּינֵיהֶם. וְאַל תִּתְמַהּ מִמַּה שֶּׁאָמְרָה תּוֹרָה (ויקרא טז, טז) 'הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם', לְפִי שֶׁאֲנַן קַיְמָא לָן טֻמְאָה דִּחוּיָה בְּצִבּוּר, וּכְשֶׁכָּל הַקָּהָל טְמֵאִים אָז נִדְחֵה הַטֻּמְאָה מִפְּנֵי הַקְּדֻשָּׁה. וְזֶה לְשׁוֹן 'דִּחוּיָה' שֶׁהַקְּדֻשָּׁה דּוֹחָה אוֹתָהּ, אֲבָל בְּיָחִיד אַל יִכָּנֵס בַּמִּקְדָּשׁ וְלֹא יְטַמֵּא אֶת מִשְׁכַּן ה'.

מראה מקומות עיין מצוה שם"ב.

מִצְוָה שסד

וְהִתְוַדּוּ עַל חַטָּאתָם (מצות עשה קמ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִתְוַדּוֹת לְפָנָיו עַל הָעֲוֹנוֹת וַחֲטָאִים גְּדוֹלִים אוֹ קְטַנִּים שֶׁחָטָאנוּ לוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בְּעֵת שֶׁנִּתְנַחֵם עֲלֵיהֶם וְנִרְצָה לְבַקֵּשׁ

משנה הלכות

ואם סייע להמכניס לוקה גם כן[א], ואם הכניס עכו"ם פטור. הזורק כלים טמאים למקדש אפילו היו כלים שנגעו במת פטור מכרת וחייב מלקות[ב]. טמא שהכניס ידו למקדש מכין אותו מכת מרדות, וכן כל טמא באב מאבות הטומאה של דבריהם, או שאכל אוכלין טמאין, ושתה משקין טמאין, ונכנס למקדש במזיד קודם שטבל מכין אותו מרדות[ג].

כללים. ונוהג בבית המקדש בזכרים ונקבות ובזמן הזה שבעוונותינו הרבים המקדש שמם הנכנס למקום המקדש לדעת הרמב"ם[ד] לוקה, והראב"ד[טו] חולק.

שסד) מצות וידוי. מצות עשה על כל זרע מישראל להתוודות לפני השי"ת אחר שחטא ועבר על מצות ה' בין עשה ובין לא תעשה, בין בזדון ובין בשגגה,

---

י. פסחים עז. עח. פ. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** רמב"ם שם. **יג.** שם הי"ח. **יד.** שם בית הבחירה פ"ו הט"ו. **טו.** שם.

סְלִיחָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה, ו-ז) 'דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אוֹ אִשָּׁה אֲשֶׁר יַעֲשׂוּ מִכָּל חַטֹּאת הָאָדָם לִמְעֹל מַעַל בַּה' וְאָשְׁמָה הַנֶּפֶשׁ הַהִיא. וְהִתְוַדּוּ אֶת חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַדִּבּוּר עוֹשֶׂה רֹשֶׁם גָּדוֹל לְמַעְלָה הֵן לְטוֹב וְהֵן לְהַפְכּוֹ, כִּי יֵשׁ מַלְאָכִים מְלִיצֵי יֹשֶׁר לוֹקְחִין הַדִּבּוּר וּמַעֲלִין אוֹתוֹ לִפְנֵי אֲדוֹן כֹּל תַּחַת כִּסֵּא כְּבוֹדוֹ וְאוֹמְרִים חֲרֵי פְּלוֹנִי הִתְוַדָּה עַל כָּל חֲטָאָיו וְאָמַר נִחַמְתִּי כִּי עָשִׂיתִי (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה עה). גַּם כִּי וְדוּי הַפֶּה בְּרֶמַע מֵעִיד עַל פְּנִימִיּוּת הַלֵּב שֶׁנֶּהְפַּךְ לְאִישׁ אַחֵר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קמב), וּמֵעִיד שֶׁהוּא מַאֲמִין בֶּאֱמֶת כִּי גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנָיו בָּרוּךְ הוּא כָּל מַעֲשֵׂהוּ, וּמִתּוֹךְ הַזְּכָרַת הַחֵטְא בִּפְרָט וּבְהִתְנַחֲמוֹ עָלָיו יִזָּהֵר מִמֶּנּוּ יוֹתֵר מִפַּעַם אַחֶרֶת

משנה הלכות

על כל דבר פשע לאחר שעשה תשובה והתחרט על החטא צריך להתוודות בפה, ויאמר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך וכך וכך עשיתי (ויפרש החטא בשפתיו) והרי ניחמתי ובושתי ממעשי הרעים ולעולם איני חוזר לעשות דבר הזה, וכל המרבה להתוודות כפי צחות לשונו ורגשי לבו הרי זה משובח. ואע"פ ששב בכל לבבו והביא קרבנו בזמן הבית מצוה עליו להתוודות בדברים[א].

מצות תשובה. ובכלל המצוה הוא ג"כ תשובה, דכתיב (דברים ל, ב) 'ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו'. והתשובה היא שיעזוב החוטא חטאו ויגמור בדעתו בהחלט שלא יחטא עוד עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד[ב].

והאחרונים[ג] תמהו על הרמב"ם ז"ל למה לא מנה מצוות תשובה במנין תרי"ג.

שאר עניני תשובה. ואמרו (יומא פו.) 'גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד'[ד]. וגם אמרו (יומא פו:) 'אפילו יחיד ששב מוחלין לו ולכל העולם כולו'. וכתב הרמ"ע מפאנו[ה] שהוא מטעם ערבות דמאחר ד'ישראל ערבים זה לזה'[ו] א"כ כל זמן שלא מחלו לאחד מישראל בסוף העולם אכתי נשאר עליו חוב ערבות ישראל חבירו, ואי אפשר לו למחול על כל, עד שמוחלין לכל העולם כולו. ובזה יש ליתן טעם שמתוודין בציבור אפילו על עבירות שלא עברו עליהן בודאי, ועיין אלה המצות (חאגיז) כאן ועוד מפרשים שדיברו מזה, אבל כיון שישראל

שסד) א. רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"א. חינוך. ועיין מנחת חינוך. **ב.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** עיין בשו"ת משנה הלכות ח"ב סי' כ"ח. **ה.** עיין עשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח"א פי"ד. **ו.** שבועות לט.

לְבַל יִהְיֶה נִכְשָׁל בּוֹ עוֹד, מֵאַחַר שֶׁיֹּאמַר בְּפִיו כָּזוֹ וְכָזוֹ עָשִׂיתִי וְנִסְכַּלְתִּי בְּמַעֲשַׂי, אֲזַי יִהְיֶה נִגְדָּר שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת כֵּן, דְּהָאֵיךְ יִתְוַדֶּה לַה' בְּפִיו וְלִבּוֹ בַּל עִמּוֹ (עיין חינוך). גַּם כִּי הַקּוֹל מְעוֹרֵר הַכַּוָּנָה, וְאַף שֶׁעִקַּר הַחֲרָטָה הוּא עֲזִיבַת הַחֵטְא וְקַבָּלָה בַּלֵּב עַל לְהַבָּא עַד שֶׁיָּעִיד עָלָיו יוֹדֵעַ תַּעֲלוּמוֹת שֶׁלֹּא יָשׁוּב לְכִסְלָה עוֹד כְּמוֹ שֶׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ם (הל' תשובה פ"ב ה"ב).

יומא פ"ו: פז: רמב"ם הל' תשובה, ספר המצוות מצות עשה ע"ג, סמ"ג עשין ט"ז, סמ"ק סי' נ"ג, אורח חיים סי' תר"ז.

מִצְוָה שִׁסָּה

דִּינֵי סוֹטָה (מצות עשה קמ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶל הַבַּעַל לְהָבִיא הָאִשָּׁה הַסּוֹטָה אֶל הַכֹּהֵן שֶׁיַּעֲשֶׂה לָהּ כְּמִשְׁפַּט הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה, טו) 'וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ אֶל הַכֹּהֵן'.

משנה הלכות

ערבין זה לזה א"כ מתודה בשביל חטא אף שלא עבר דלמא חבירו עבר. וד' מיני תשובה הם תשובת הגדר, תשובת הכתוב, תשובת המשקל, תשובת החרטה, ועיין רוקח הגדול מזה. עבירה שעבר בגלוי ומפורסמת יתודה עליה בגלוי ויתבייש וימחלו לו, עבירה שעבר בסתר יבקש מחילה בינו לבין קונו וירבה בתשובה ווידוי[ז], כי האומר הקדוש ברוך הוא וותרן הוא יוותרו מעיו[ח] ומקלעין נשמתו בכף הקלע, וכל הקרבנות ווידוי אינם מכפרים עד שישוב אל ה' בחרטה גמורה וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח עם התשובה[ט], ונותנין לו שכר כאלו חי מאותה שעה עד סוף העולם, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ובעכו"ם יש מחלוקת אי מועיל בהו תשובה[י].

שסה) גדרי המצוה. קיום המצוה, אדם מישראל שעבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו ואמר לה בפני שני עדים כשרים אל תסתרי עם איש פלוני ולא שמעה לו ונסתרה עם פלוני בפני עדים ושהתה עמו כדי טומאה (שהוא כדי לצלות ביצת עוף ולגומעה) הרי זו אסורה לבעלה עד שתשתה מים המרים ויתברר הדבר אם זנתה או לא[א].

ז. רמב"ם שם פ"ב ה"ה, ובראב"ד שם. ועיין מגן אברהם סי' תר"ז ס"ק ב. ח. ירושלמי שקלים פ"ה ה"א. ועיין ב"ק נ. ט. רמב"ם שם ה"ב-ג-ד. י. עיין במנחת חינוך בשם ספרי דרושים. **שסה) א.** רמב"ם הל' סוטה פ"א

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. טַעְמָהּ נִגְלֶה לְכָל רוֹאֵי שֶׁמֶשׁ, שֶׁהוּא שֶׁבַח גָּדוֹל לְקָדֻשַּׁת עַמֵּנוּ לְצָרֵף וּלְבָרֵר עַם קָדֵשׁ מִפְּסֹלֶת וְתַעֲרוֹבוֹת חַם וְחָלִילָה, וְלָדַעַת הָאֱמֶת בְּאִשָּׁה הַנֶּחְשֶׁדֶת אִם זָנְתָה תַּחַת בַּעְלָהּ וְתָבֹא לָהּ מִשְּׁפָּט הָרָאוּי לָהּ, אוֹ לֹא זָנְתָה וְיהֵא שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ, מַה שֶּׁלֹּא אֶפְשָׁר לְכָל גּוֹי וְאֻמָּה לַעֲשׂוֹת בֵּן. וַעֲלֵיהֶן נֶאֱמַר (משלי ל, כ) 'אָכְלָה וּמָחֲתָה פִּיהָ וְאָמְרָה לֹא פָעַלְתִּי אָוֶן', כִּי מִי מְגַלָּה עַל בְּנוֹתֵיהֶן כִּי תִּזְנֶינָה וְעַל כַּלּוֹתֵיהֶן כִּי תְּנָאֲפְנָה[ה]. וְעַמֵּנוּ עַם קָדֵשׁ נִתְקַדֵּשׁ בְּכָל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה וְנָתַן לָנוּ הָאֵל בָּרוּךְ הוּא מוֹפֵת לָדַעַת עִנְיָן זֶה הַנָּעְלָם לְמַעַן קְדֻשַּׁת הָאֻמָּה וּלְמַעַן הַשָּׁלוֹם (חינוך)[ג].

משנה הלכות

מי אינה שותה ודינה כשאינה שותה. וצריך שיהא האיש שקינא לה ממנו מבן ט' שנה ויום אחד ולמעלה[ד], ופחות מבן ט' אין ביאתו ביאה[ה]. ודיני המצוה שיהא הבעל והאשה שניהם בריאים, היה אחד מהן סומא או אילם או חגר או חרש או כרות יד אינה שותת[ו]. אמרה טמאה אני או שאמרה איני רוצה לשתות אין כופין אותה אלא תצא בלא כתובה ואסורה לבעלה לעולם[ז], ואסור להחזירה אפילו נתברר אח"כ בעדים שלא זנתה[ח]. וצריך עיון באם הוזמו עדי סתירה לאחר שגרשה.

אין האיש מנוקה מעוון. בא עליה בעלה אחר שנסתרה אינה שותת[ט]. בא הבעל ביאה אסורה מימיו אינה שותת לפי שאין האיש מנוקה מעוון, ואם שתתה אין המים בודקין אותה, ונוטלת כתובתה ויוצאת ונאסרת על בעלה לעולם[י]. וכל מקום שנאסרה על בעל נאסרה לבועל שקינא לה ממנו[יא].

סדר השקאתה. סדר השקאה הבעל מביאה לבית דין הגדול שבירושלים, ומלוין אותו שתי תלמידי חכמים שלא יבוא עליה בדרך, ומדברין על לבה בבית דין ומיגעין אותה ממקום אל מקום כדי שתודה ולא יצטרכו למחות שם שמים[יב]. עמדה בדיבורה שלא נטמאה משביע אותה הכהן ועושה לה כל הפרשה הכתובה בתורה[יג], כותב על הקלף הכשר כמו לספר תורה לשמה ובדיו שיוכל להמחות[יד], נוטל עפר מקרקע ההיכל, ונותן אל המים חיים עד שיראה על פני המים ונותן למים דבר מר ומוחק לתוכן המגילה[טו] ומשקה[טז], אם טהורה היא מותרת אפילו לבעלה ואפי' היה כהן[יז], לא רצתה לשתות

הל' א-ב. ובהל' אישות פכ"ד הכ"ד. **ב.** ע"פ הושע ד, יד. **ג.** ועיין רבינו בחיי במדבר ה, לא. **ד.** הל' סוטה שם ה"ו. **ה.** שם הל' אישות פי"א ה"ג. **ו.** שם הל' סוטה פ"ב ה"ב. **ז.** שם ה"א. **ח.** עיין שם הל' אישות פכ"ד הכ"ה. **ט.** הל' סוטה שם. **י.** שם ה"ח. ועיין במשנה למלך שם. **יא.** שם הי"ב. **יב.** שם פ"ג ה"א-ב-ג. **יג.** שם ה"ז. **יד.** שם ה"ח. **טו.** שם ה"י. **טז.** שם הט"ו. **יז.** שם הט"ז והכ"א.

וּבְכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ לֹא סָמְכָה הַתּוֹרָה עַל הַנֵּס וְהַמּוֹפֵת כִּי אִם בְּמָקוֹם זֶה לְבַד, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא עַל מְיֻחָסִים, וְלָכֵן הוּא יִתְבָּרַךְ פּוֹעֵל גַּם זֶה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ כְּדֵי לְנַקּוֹתָם מִן הַמַּמְזֵרוּת שֶׁיִּהְיוּ רְאוּיִן לְהַשְׁרָאַת שְׁכִינָתוֹ (רמב"ן במדבר ה, כ). וְשׁוֹתָה בִּכְלִי חֶרֶס לְרַמֵּז שֶׁאִם לֹא נִטְמְאָה נוֹסֶפֶת לָהּ חַיִּים, וְאִם נִטְמְאָה הִיא כִּכְלִי חֶרֶס הַנִּשְׁבָּר שֶׁאֵין לוֹ תַּקָּנָה (עיין רבינו בחיי במדבר שם יז. ועיין חינוך מצוה שסו).

מס' סוטה, רמב"ם הל' סוטה, ספר המצוות מצות עשה רכ"ג, סמ"ג עשין נ"ו, יראים קצ"ד, אבן העזר סי' י"א וסי' קע"ח.

מִצְוָה שסו

לֹא יִתֵּן עָלֶיהָ שֶׁמֶן (לא תעש רכ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִתֵּן שֶׁמֶן בְּקָרְבַּן מִנְחַת סוֹטָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה, טו) 'וְהֵבִיא אֶת קָרְבָּנָהּ וְגוֹ' לֹא יִצֹק עָלֶיהָ שֶׁמֶן'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (במ"ר ט, יג) כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קָרְבָּנָהּ מְהֻדָּר, שֶׁהַשֶּׁמֶן אוֹר יִקְרוֹ וְזוֹ אָהֲבָה אֶת הָאֲפֵלָה, עָשְׂתָה בַּחֹשֶׁךְ מַעֲשֶׂיהָ, לְפִיכָךְ לֹא תְּהֵא אוֹר בְּמִנְחָתָהּ (במ"ר שם. חינוך). וְהָרַמְבַּ"ן ז"ל (במדבר ד, טו) כָּתַב כִּי הַקָּרְבָּן הַזֶּה הַבַּעַל מֵבִיא אוֹתוֹ מִשֶּׁלּוֹ עַל

משנה הלכות

לאחר שנמחק השם מערערין אותה בעל כרחה[יח], ואם אמרה טמאה היא אין משקין אותה[יט].

בזמן הזה ושאר כללים. ובזמן הזה שאין מי מרים אסור לקנא לאשתו, ואם קינא לאשתו ונסתרה נאסרה על בעלה עולמית, ואפילו בינו ובינה בלי עדים אין לקנא[כ]. וצריך להזהיר על זה את העם כדי שלא יאסרו נשותיהם עליהם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן לענין קינוי ובזמן הבית להשקאה. וגם בזמן הבית כשרבו הנואפים הפסיקו מלהשקות[כא].

שסו) דיני מנחת סוטה והקרבתה. קיום המצוה, מנחת סוטה באה עשרון ככל המנחות, ובאה קמח שעורים דוקא ולא סולת. ואינו נותן בה שמן אם עבר הכהן ויצק

יח. שם פ"ד ה"ד. **יט.** שם ה"ו. **כ.** כסף משנה שם הי"ט. אבן העזר סי' קע"ח ס"ז. **כא.** רמב"ם שם פ"ג הי"ט.

קִנְאָתוֹ שֶׁקִּנֵּא בָּהּ כְּדֵי שֶׁיִּנָּקֵם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נְקָמָתוֹ מִמֶּנָּה, וְטַעַם הַשְּׁעוֹרִים שֶׁתִּהְיֶה סַעֲרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְחֵמָה יָצְאָה וְסַעַר מִתְחוֹלֵל עַל רֹאשׁ הָרְשָׁעָה הַזּוֹנָה יָחוּל. וּכְעֵין צְלִיל לֶחֶם שְׂעוֹרִים הָאָמוּר בְּגִדְעוֹן[א] שֶׁפָּתְרוּ אוֹתוֹ לְסַעַר וְלִמְהוּמָה רַבָּה (חינוך מהרמב"ן שם). וּמַשְׁקֶה אוֹתָהּ מַיִם מִן הַכִּיּוֹר שֶׁנַּעֲשָׂה מִמַּרְאוֹת הַנְּחֹשֶׁת שֶׁל נָשִׁים כְּשֵׁרוֹת שֶׁהָיוּ בְּמִצְרַיִם, וְזֹאת קִלְקְלָה וְלֹא הָלְכָה בְּדֶרֶךְ נָשִׁים הַכְּשֵׁרוֹת, לְכָךְ הָיוּ מַיִם אֵלּוּ בּוֹדְקִים אוֹתָהּ (רש"י במדבר ה, יז). וְהֵבִיאוּהָ לַכֹּהֵן דַּוְקָא לְפִי שֶׁהַכֹּהֵן הַמְבָרֵךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל 'יְבָרֶכְךָ' בְּבָנִים 'וְיִשְׁמְרֶךָ' בְּבָנוֹת שֶׁלֹּא

משנה הלכות

עליה שמן עבר בלאו זה ובעדים והתראה לוקה[ב]. וטעונה תנופה, סדר הנפתה הכהן מניח ידו תחת ידה ומניף[ג], ובתוספות[ד] בשם הירושלמי הקשו האיך מניח ידו תחת ידיה והלא מכוער הדבר ולא חיישינן להרהור, ותירצו בב' אופנים עיין שם, וצריך עיון קצת. וצריך הגשה ככל המנחות[ה], ועיין לעיל מצוה קכ"ה וקכ"ו ותקחנו משם.

פרטי דינים. אשה שקינא לה בעלה מהרבה אנשים ונסתרה עם הרבה אנשים מביא מנחה אחת על כולם[ו]. וכל המנחות שעשאן הכהן באחד מארבע עבודות שלא לשמה כשירות אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות (היינו מנחת סוטה) שפסולה[ז]. ואם נתכוין לשם חולין ולא לשם קדושה אחרת כשירה גם זו, אלא שלא עלתה לבעלים, וד' עבודות הם קמיצה ומתן כלי, הולכה וזריקת הקומץ על גבי האישים, וצריך להביא מנחה אחרת[ח].

הקרבה והשקאה. ומשקה אותה המים המאררים ואחר כך מביא המנחה ומקריבו[ט], אם הקריב ואח"כ השקה כשירה[י]. וקודם שהקריבו המנחה אין המים בודקין אותה[יא]. אשה שהיתה ראויה לשתות ובין הקרבת המנחה והשתיה נעשית גידמת וכיוצא בזה שפסולה לשתות לכתחילה, אפילו הכי שותה כיון שהקריבו המנחה[יב] וצריך עיון בזה.

שאר פרטים. קרב המנחה ומת הוא או היא או שאמרה טמאה אני אין השיריים נאכלין[יג], ודעת התוספות[יד] דנאכלין. ונוהג בזמן הבית בכהנים הראויים לעבודה.

שסו) א. שופטים ז, יג. **ב.** רמב"ם הל' סוטה פ"ג הי"ב-יג. ובהל' מעשה הקרבנות פי"ב ה"ב וה"ה וה"ז. **ג.** הל' סוטה שם הט"ו. הל' מעשה הקרבנות שם ה"ו. **ד.** סוטה יט. ד"ה וכהן. וע"ע שם קידושין לו: ד"ה מכניס. **ה.** רמב"ם הל' סוטה שם. **ו.** שם פ"ד הט"ז. **ז.** שם הל' פסולי המוקדשין פט"ו ה"ב. **ח.** מנחת חינוך. **ט.** רמב"ם הל' סוטה פ"ג הט"ו. **י.** שם פ"ד הי"ד. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם. **יד.** סוטה ו: ד"ה קרב הקומץ, הובא במנחת חינוך.

יָבוֹאוּ לִזְנוּת[טו], עָלָיו מָטָל הַבְּדִיקָה שֶׁיִּזָּהֵר לְכַוֵּן בַּבְּרָכוֹת שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לִידֵי כָּךְ (שפתי כהן (צפת) במדבר ה, טו).

מנחות נט. רמב"ם הל' סוטה פ"ג, ספר המצוות לא תעשה ק"ד-קה, סמ"ג לאוין פ"ז-פח.

מִצְוָה שסז

וְלֹא יָשִׂים עָלֶיהָ לְבוֹנָה (לא תעשה רכ"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהָשִׂים לְבוֹנָה בְּקָרְבַּן מִנְחַת סוֹטָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה, טו) 'וְלֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאַרְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת גַּבֵּי הַשֶּׁמֶן, כִּי גַּם הַלְּבוֹנָה מֵהֲדוּר הַקָּרְבָּן הוּא וְרֵיחַ טוֹב וְאֵין רָאוּי לָזוֹ לְהַדֵּר קָרְבָּנָהּ בְּשׁוּם אֹפֶן. עוֹד אָמְרוּ (במ"ר ט, יג) כִּי הָאֻמָּהוֹת הַכְּשֵׁרוֹת וְהַצְּנוּעוֹת קְרוּאוֹת לְבוֹנָה שֶׁנֶּאֱמַר (שה"ש ד, ו) 'אֵל גִּבְעַת הַלְּבוֹנָה', וְזוֹ פֶּרְשָׁה מִדַּרְכָּן. וּלְפִי שֶׁעָשְׂתָה מַעֲשֶׂה בְּהֵמָה לְפִיכָךְ קָרְבָּנָהּ מִן הַשְּׂעוֹרִים, מַאֲכַל בְּהֵמָה (סוטה יד.). וְצִוָּה בִּכְלִי חֶרֶס וְלֹא בִּזְכוּכִית שֶׁאִם זָנְתָה אֵין לָהּ תַּקָּנָה, וְלֹא בִּזְכוּכִית שֶׁיֵּשׁ לוֹ תַּקָּנָה בִּנְפִיחָה, וְכֵן הַמֵּתִים עֲתִידִים לִחְיוֹת קַל וָחֹמֶר

משנה הלכות

שסז) גדרי האיסור. קיום המצוה, אסור ליתן במנחת סוטה לבונה, וכהן שנתן עליה לבונה עבר בלאו, ובעדים והתראה לוקה[א].

פרטי דינים. מנחת סוטה באה משל בעל[ב]. נתן עליה לבונה וחזר וליקטה, המנחה כשירה להקריב[ג]. נתן עליה שמן ואח"כ לבונה פטור על הלבונה שהרי כבר נפסלה בשמן[ד], ודעת הרמב"ם[ה] דחייב. ועיין לעיל מצוה (קכ"ו) קצת הלכות מדיני לבונה ותלמדנו לכאן.

כשהוזמו עדיה. ונסתפקתי בכהן שנתן שמן או לבונה על המנחה ואחר באו עדים זוממין והוזמו העדים, שהדין הוא שהמנחה תצא לחולין[ו], אי נפטר הכהן ממלקות כיון דהרי הוברר הדבר דלא היתה

טו. ראה במ"ר יא, ה. תנחומא נשא י. **שסז) א.** רמב"ם הל' סוטה פ"ג הי"ג. **ב.** שם הי"ב. **ג.** שם הל' פסולי המוקדשין פי"א ה"י. **ד.** תוס' מנחות ס. ד"ה יכול ר"ת. **ה.** רמב"ם שם הל' מעשה הקרבנות פי"ב ה"ח. **ו.** שם הל' סוטה פ"ד הט"ו.

מְזֻכּוּכִית וְזוֹ לֹא תָקוּם (רבינו בחיי במדבר שם יז. ושפתי כהן (צפת) שם). **וְלָקַח מַיִם וְעָפָר מִפְּנֵי שֶׁיְּצִירָתָהּ מִן הַמַּיִם וְעָפָר, וְתִטְעֹם טַעַם עָפָר שֶׁנִּתְקַלְּלָה הַנָּחָשׁ. "וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה" (במדבר שם יח) הִיא קְשִׁטָה לִפְנֵי הַנּוֹאֵף הַכֹּהֵן מְבַזֶּה אוֹתָהּ, הִיא קְשִׁטָה פָּנֶיהָ לִפְיכָךְ פָּנֶיהָ מוֹרִיקוֹת, הִיא כָּחֲלָה עֵינֶיהָ לִפְיכָךְ עֵינֶיהָ בּוֹלְטוֹת, קָלְעָה שְׂעָרָהּ לִפְיכָךְ הַכֹּהֵן סוֹתְרָהּ, הֶרְאָתָהּ לוֹ בְּאֶצְבַּע לִפְיכָךְ צִפָּרְנֶיהָ נוֹשְׁרוֹת, חָגְרָה לוֹ בְּצִלְצוֹל לִפְיכָךְ מֵבִיא חֶבֶל מִצְרִי וְקוֹשֵׁר לְמַעְלָה מִמַּדֶּיהָ, פָּשְׁטָה לוֹ יֶרֶךְ לִפְיכָךְ יֶרֶכָהּ נוֹפֶלֶת, קִבְּלַתְהוּ עַל כְּרֵסָהּ לִפְיכָךְ בִּטְנָהּ צָבָה, הֶאֱכִילַתּוּ מַעֲדַנֵּי עוֹלָם לִפְיכָךְ קָרְבָּנָהּ מַאֲכַל בְּהֵמָה, הִשְׁקַתְהוּ בְּכוֹסוֹת מְשֻׂבָּחִים תִּשְׁתֶּה מַיִם הַמְאָרְרִים, הִיא עָשְׂתָה בַּסֵּתֶר יוֹשֵׁב בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן שָׁם בָּהּ פָּנִים, שֶׁנֶּאֱמַר** (איוב כד, טו) **'וְעֵין נֹאֵף שָׁמְרָה נֶשֶׁף לֵאמֹר לֹא תְשׁוּרֵנִי עָיִן וְסֵתֶר פָּנִים יָשִׂים"** (סוטה ח: ט.).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

ראויה להיות קודש, או דילמא כיון דעבר על דברי תורה בשעת נתינה אע"פ שעכשיו נתברר שהמנחה תצא לחולין מכל מקום עבר אמימרא דרחמנא בשעת נתינה שהיתה קדושה, ועדים זוממין חידוש הוא. ונראה לדייק מלשון רש"י (סוטה ו:) "מנחתה חולין' לא קדושת פה ולא קדושת כלי ואין מועלין בה דבטעות הוה', ונראה מזה דכל דין מנחה נעקרה ממנה והוי חולין מעיקרא ואינו עובר בלאו, ומכל מקום צריך כפרה דהוה כנתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה.

כללים בקינוי. המקנא לאשתו קיימא לן דנכנסה בו רוח טהרה[ח], ומיהו אין ראוי לקפוץ ולקנאות בפני עדים תחילה אלא בינו ובינה בנחת ובדרך טהרה ואזהרה כדי להדריכה בדרך ישרה ולהסיר מכשול, וכל מי שאינו מקפיד על אשתו ובניו ובני ביתו ומזהירן ופוקד דרכיהן תמיד עד שידע שהן שלמים מכל חטא ועוון הרי זה חוטא שנאמר (איוב ה, כד) 'וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא'[ט], ומיהו אין לקנאות בזמן הזה בדרך קינוי שלא תאסר עליו עולמית כמו שכתבנו לעיל (מצוה שס"ה). ונוהג בזמן הבית בכהנים הראויים לעבודה.

ז. עיין ראשית חכמה שער היראה פי"ג היכל ה'. ח. שם הי"ח. ט. שם הי"ט.

מִצְוָה שסח

שֶׁלֹּא יִשְׁתֶּה הַנָּזִיר יַיִן (לא תעשה רכ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשְׁתֶּה הַנָּזִיר יַיִן וְשֵׁכָר הַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ג) 'מִיַּיִן וְשֵׁכָר יָזִיר חֹמֶץ יַיִן וְחֹמֶץ שֵׁכָר לֹא יִשְׁתֶּה'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ בַּגְּמָרָא (סוטה ב.) 'תַּנְיָא רַבִּי אוֹמֵר לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת נָזִיר לְפָרָשַׁת סוֹטָה, לוֹמַר לְךָ שֶׁכָּל הָרוֹאֶה סוֹטָה בְּקִלְקוּלָהּ יָזִיר עַצְמוֹ מִן הַיַּיִן', כִּי הָרְבֵּה יַיִן עוֹשֶׂה, וְרִבּוּי יַיִן גּוֹרֵם לְקִלְקוּל זְנוּת וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (הושע ד, יא) 'זְנוּת יַיִן וְתִירוֹשׁ יִקַּח לֵב'. וְאָמְרוּ

משנה הלכות

שסח) גדרי האיסור. קיום המצוה, כל היוצא מן הגפן או כל מיני יין ושיכר שעיקרן מיין שהוא מוהל ענבים[א], וכל משרת יין, כלומר ששרה פיתו ביין או בין ענבים, הנזיר אסור בהם[ב]. ואפילו נתחמץ היין או השיכר שנתערב בו היין אסור לשתותו[ג], ועל אלו נאמר (במדבר ו, ג) 'וכל משרת ענבים לא ישתה'[ד], 'חומץ יין וחומץ שיכר לא ישתה'[ה]. ונזיר השותה רביעית לוג יין בעדים והתראה לוקה[ו].

צירוף. והשותה יין וחומץ יחד אינו לוקה אלא אחת[ז], ומצטרפין לשיעור רביעית לוג, שאם לא שתה אלא שמינית לוג יין, ושמינית לוג חומץ לוקה[ח]. יין קרוש אסור לאכלו ושיעורו בכזית כיון שנקרש[ט]. והשותה פחות מכשיעור אסור מן התורה[י]. והשתיה צריך להיות בלי הפסק, שיעור שיכול לשתות רביעית בינתים, ואם שהה כדי שיעור רביעית אינו מצטרף[יא]. והאכילה צריך להיות כזית בכדי אכילת פרס[יב]. הכלל ככל אכילת ושתיית איסור, יותר מזה אין מצטרפין למלקות. פרס לדעת הרמב"ם[יג] הוא ג' ביצים ויש סוברים[יד] שהוא שיעור ד' ביצים, ויש לילך לחומרא בדאורייתא ובדרבנן לקולא.

שרה פיתו ביין. שרה פיתו ביין והיה רביעית יין בכדי אכילת פרס מן הפת ואכל כדי פרס שנמצא אכל רביעית יין הרי זה לוקה, והוא שיהיה טעמו וממשו[טו]. והמנחת חינוך כאן הקשה לדעת רמב"ם שהרי שיעור יין ברביעית וגם הצירוף הוא בכדי שתיית רביעית, וא"כ האיך מצטרף בכדי אכילת פרס שהוא הרבה יותר מרביעית עיין שם. ויש לומר לפי מה שכתב החינוך להלן (מצוה תמ"ד) בשיעור אכילת שמן

שסח) א. חינוך. **ב.** רמב"ם הל' נזירות פ"ה ה"ה. **ג.** שם ה"ט. **ד.** שם ה"ה. **ה.** שם ה"ט. **ו.** שם פ"א ה"ב. ופ"ה ה"ב. **ז.** שם פ"ה ה"ט. **ח.** שם ה"ג. **ט.** שם ה"ב. **י.** שם הל' מאכלות אסורות פי"ד ה"ב. **יא.** שם ה"ט. **יב.** שם ה"ח. **יג.** שם. **יד.** רש"י ברכות לז: ד"ה והוא שאכלן. **טו.** רמב"ם הל' נזירות שם ה"ד.

רַז"ל (ברכות מ.) 'אֵין לְךָ דָּבָר שֶׁמֵּבִיא יְלָלָה עַל הָאָדָם כְּמוֹ הַיַּיִן'[טז]. וְלָכֵן בְּסוֹטָה כְּשֶׁאָמְרוּ לָהּ פְּסוּקֵי דִּזְכוּת אָמְרוּ לָהּ הַרְבֵּה יַיִן עוֹשֶׂה, שֶׁמָּא תּוֹרָה[יז]. וְרָמְזָה הַתּוֹרָה לְקַדֵּשׁ עַצְמְךָ בַּמֻּתָּר לָךְ מִשּׁוּם 'לֵךְ אֱמֹרִין לְנָזִירָא לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב'[יח], וְהַרְחָקַת הַיַּיִן מוֹרָה הַפְּרִישׁוּת, וּלְפִיכָךְ נִקְרָא קָדוֹשׁ לְפִי 'שֶׁכָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא גֶּדֶר עֶרְוָה אַתָּה מוֹצֵא גֶּדֶר קְדֻשָּׁה'[יט]. וְלָכֵן הַנָּזִיר שֶׁנָּתַן דַּעְתּוֹ לְהִפָּרֵשׁ מֵעִנְיְנֵי עוֹלָם הַזֶּה וְלֹא לְחַזֵּר אַחַר הַתַּאֲוֹת יַזִּיר עַצְמוֹ מִן הַיַּיִן שֶׁהוּא מוֹשֵׁךְ אַחַר הַתַּאֲוֹת, וְאַל יְהִי בְּסוֹבְאֵי יַיִן[כ].

נזיר פרק ו, נזיר ד"ה: מכות כא. רמב"ם הל' נזירות פ"ה, ספר המצוות ל"א תעשה ר"ב-רג-רד-רה-רו, סמ"ג לאוין רמ"ג-רמד-רמה-רמו-רמז.

מִצְוָה שסט

שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר עֲנָבִים (לא תעשה רכ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר עֲנָבִים לַחִים שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ג) 'וַעֲנָבִים לַחִים וְגוֹ' לֹא יֹאכֵל'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אַקְדִּים לְךָ הַקְדָּמָה שֶׁאִם תִּמְצָא לִפְעָמִים שֶׁאֶכְתֹּב טְעָמִים מְנֻגָּדִים אֵלּוּ לָאֵלּוּ אַל יִקָּשֶׁה לְךָ, כִּי אֵלּוּ וָאֵלּוּ דִּבְרֵי

משנה הלכות

בכזית אע"פ שהוא משקה כיון דלאכילה עומד עיין שם, והכי נמי כיון דשרה פיתו ולאכילה עומד מצטרף בכדי אכילת פרס, אי נמי דגזירת הכתוב הוא מ'וכל משרת'. עוד יש לומר דכיון דהוא מעורב בפת שיעורו בכדי אכילת פרס, והא דהקשה א"כ בכזית סגי, אין הכי נמי וסבירא ליה דרביעית כל שיקרש יעמוד על כזית כמו בגמרא בשבת (עז.)[כא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שסט) דיני קבלת נזירות. קיום המצוה, צריך אני להקדים להוי ידוע כי דין נזיר נוהג בזמן הזה ככל דיני נדר[א] וכל מי שקיבל עליו בנדר להיות נזיר, שאמר הרי עלי להיות נזיר או הריני נזיר או אפילו לשונות וביטוים שהמשמעות שכיוון להיות נזיר וגמר בלבו והוציא בשפתיו דברים כאלו הרי זה נזיר[ב]. וכל כינויי נזירות כנזירות כגון נזיק נזיח פזיח[ג]. האומר הריני נזיר על מנת

טז. ע"ע יומא עו: **יז.** עיין סוטה ז. **יח.** במ"ר י, ח. **יט.** ויק"ר כד, ו. **כ.** ע"ע מורה נבוכים ח"ג סוף פמ"ח. **כא.** ועיין רמב"ם הל' שבת פי"ח ה"ב. **שסט) א.** רמב"ם הל' נזירות פ"ב ה"כ. **ב.** שם פ"א ה"ה. **ג.** שם ה"ח.

אֱלֹקִים חַיִּים וְשִׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה. וְהִנֵּה טַעַם אֵלּוּ הַמִּצְוֹת כֻּלָּן עוֹלֶה לְקָנֶה אֶחָד, כְּיַיִן שֶׁבָּא הַיַּיִן מֵהֶם וְלָכֵן אָסוּר בְּכֻלָּם. וְהִנֵּה עִנְיַן הַנְּזִירוּת הִיא לְפִי שֶׁהִנְחִיל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל ג' כְּתָרִים, כֶּתֶר כְּהֻנָּה זָכָה בָּהּ אַהֲרֹן לוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו, כֶּתֶר מַלְכוּת זָכָה בּוֹ דָּוִד וּבֵיתוֹ אַחֲרָיו, כֶּתֶר תּוֹרָה מֻנָּח לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה לִזְכּוֹת בָּהּ[ד], וְלֹא הַכֹּל רְאוּיִם לִהְיוֹת זוֹכִים בְּכֶתֶר זֶה מִפְּנֵי טִרְדּוֹת הָעוֹלָם וְעֹמֶק הַמֶּשָׁא וְקֹצֶר הַמַּשִּׂיג, לְפִיכָךְ רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָתֵת לְיִשְׂרָאֵל מִצְוָה זוֹ כְּדֵי שֶׁכָּל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל יִזְכֶּה לְכֶתֶר קְדֻשָּׁה, וְיִהְיֶה מַדְרֵגָתוֹ כְּמַדְרֵגַת כֹּהֵן גָּדוֹל (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רכג). וּמִטַּעַם זֶה נִקְרָא קָדוֹשׁ[ה] וְנֵזֶר אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁוֹ[ו], וְרֹב אַזְהָרוֹת וּמִצְוֹת שֶׁנִּצְטַוָּה בּוֹ כֹּהֵן גָּדוֹל נִצְטַוָּה

משנה הלכות

שאשתה יין ואטמא למתים הרי זה נזיר ואסור בכולם[ז], האומר הריני נזיר מן החרצנים בלבד או מן היין בלבד או מן התגלחת בלבד וכיוצא בזה, כל שנדר מן אחד הדברים שאסורים לנזיר אסור בכל, ואף על פי שלא היה בלבו אלא לדבר זה בלבד[ח]. וסתם נזירות שלשים יום[ט]. ואם קיבל עליו פחות משלשים יום הרי זה נזיר שלשים דאין נזירות פחות משלשים יום[י], ואם קיבל עליו יותר משלשים יום הכל כפי מה שקיבל[יא]. אמר הריני נזיר שלשים יום ושעה אחת הרי זה נזיר שלשים ואחד יום, שאין נזירות לשעות[יב].

נזירות, מחלוקת הפוסקים בנזירות בזמן הזה. וכבר תמהתי על הפוסקים שלא הביאו דיני נזירות בשולחן ערוך אלא אחת הנה ואחת הנה, ועיין בש"ך[יג] שכתב דנזירות נוהג בפני הבית ושלא בפני הבית בין בארץ ובין בחוץ לארץ. והרמב"ם[יד] כתב מי שנדר בנזיר בזמן הזה כופין אותו לעלות לארץ ישראל, וכל זמן שהוא בחוץ לארץ כל דקדוקי נזירות עליו, והראב"ד השיג עליו דאין טומאה וטהרה בינינו עכשיו[טו]. ועיין בספרי משנה הלכות נזיר (סי' א'). גם נחלקו אי נזירות הוה איסור גברא או חפצא, עיין שם[טז].

צירוף לשיעור באיסורי הגפן. והנה אסרה התורה ענבים לחים לנזיר, ואם אכל כזית לוקה, ופחות מכזית אסור מהתורה, והעלין והלולבין והסמדר מותר לפי שאינו לא פרי ולא פסולת פרי אלא כמו עץ נחשבים[יז]. אכל כחצי זית ענבים לחים וכחצי

ד. עיין ספרי קרח ד. וע"ע אבות דר"נ פמ"א מ"א. קה"ר ז, ב. **ה.** במדבר ו, ה. **ו.** שם, ז. **ז.** שם הי"ג. **ח.** שם ה"ט. **ט.** שם פ"ג ה"א. **י.** שם ה"ב. **יא.** שם ה"ג. **יב.** שם ה"ד. **יג.** ביו"ד סי' רל"ט ס"ק כ"ח. **יד.** הל' נזירות פ"ב הכ"א-כב. **טו.** הובא בחינוך ומנחת חינוך סוף מצוה שע"ד. **טז.** עיין גם מנחת חינוך כאן שהביא משו"ת מהרי"ט ח"א סי' נ"ג-נד. **יז.** רמב"ם שם פ"ה ה"ב.

הַנָּזִיר, וְנֶאֱסְרוּ לוֹ הַטֻּמְאָה וְהַתִּגְלַחַת וְהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן, כִּי הַטָּהֳרָה מְבִיאָה לִידֵי קְדֻשָּׁה וְגִדּוּל שֵׂעָר מוֹרֶה הַכְנָעָה, וְהַרְחָקָה מִיַּיִן מוֹרָה הַפְרִישׁוּת (מצודת דוד שם. ועיין אלה המצוות (חאניז) מצוה שעו).

מראה מקומות עיין מצוה שפ"ח.

מִצְוָה שע

שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר צְמוּקִים (לא תעשה רכ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר צְמוּקִים, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ג) 'וַעֲנָבִים וְגוֹ' וְיבֵשִׁים לֹא יֹאכֵל'.

משנה הלכות

זית ענבים יבשים מצטרפין, הכלל כי כל המינים הללו מצטרפין לכזית כמו המשקאות לרביעית[יח]. נתערבו עם שאר דברים כגון גרוגרות וכיוצא בהם, אם יש בהם כזית בכדי אכילת פרס לוקין עליו ואם לא אין לוקין לפי שאין היתר מצטרף לאיסור[יט]. ונחלקו הפוסקים[כ] בטעם כעיקר אי הוה דאורייתא או דרבנן.

שע) גדר האיסור. קיום המצוה, נזיר האוכל כזית צימוקים, או שאכל חצי זית ענבים לחים וחצי זית יבשים, בעדים ובהתראה לוקה[א].

המושיט כוס יין לנזיר. ואסור להושיט לנזיר כוס יין או כל היוצא מן היין, ואם עבר והושיט לו כוס יין הרי זה עובר ב'לפני עיוור לא תתן מכשול', ואפילו לא שתה הנזיר היין[ב]. ואם שאל אחר כך על נזירותו אי עבר ב'לפני עיוור' או איגלאי מילתא למפרע דלא עבר נסתפקתי בזה במקום אחר[ג], ונראה דלא עבר.

שאר פרטי דינים. והנה מי שאמר הריני נזיר נעשה נזיר מיד ומצווה על מצוות הללו, ושלשה דברים אסורים עליו היוצא מגפן והתגלחת ולטמא למתים[ד]. נזיר שנטמא בתוך ימי נזירותו יביא קרבן טומאה וסותר הכל ויתחיל למנות מחדש משנטהר[ה].

שאל על נזרו. נזיר איתא בשאלה, ואם התרו בו למלקות ועבר והביאו להלקותו ואפילו כבר מתוח על העמוד ללקות והחזן והרצועה בידו ונשאל על הנזירות נפטר ממלקות, ואם כבר התחילו להלקותו ובאמצע התירו לו, אני מסופק עתה

יח. שם ה"ג. **יט.** שם ה"ד. **כ.** רמב"ם וראב"ד שם ה"ז. **שע) א.** רמב"ם הל' נזירות פ"ה ה"ב-ג. **ב.** סמ"ג לאוין קס"ח, ועיין חינוך מצוה רל"ב ובספר זה לעיל שם. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קל"ג. **ג.** עיין שו"ת משנה הלכות שם. ועיין גם שם בחידושי משנה פסחים כב: **ד.** רמב"ם שם פ"א ה"א. ופ"ה ה"א. **ה.** שם פ"ו ה"ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יֹאמַר הוֹאִיל וְנִשְׁתַּנָּה שְׁמָם שֶׁנִּקְרָאִים צְמוּקִים וְלֹא עֲנָבִים, וְגַם טַעְמָם נִשְׁתַּנָּה, וְנִתְיַבֵּשׁ מֵהֶם יֵינָם וְלֵיכָּא בְּהוּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת, מֻתָּרִים בַּאֲכִילָה שֶׁלֹּא נֶאֶסְרוּ רַק עֲנָבִים לַחִים מְלֵאִים יַיִן, וְעַל הַיַּיִן הִקְפִּידָה הַתּוֹרָה, לְפִיכָךְ בְּאֵר הַכָּתוּב אִסּוּר גַּם בָּהֶם (חינוך). כִּי עֲנָבִים הֵם, וְאִם נִתְיַבְּשׁוּ יֵינָם מִפְקָד פָּקוּד בְּתוֹכָם, וְאִם יַשְׁרֶה אוֹתָם בְּמַיִם יֵצֵא מֵהֶם. וּמִזֶּה הַטַּעַם אָסְרָה הַתּוֹרָה גַּם זֶרַע הָעֲנָבִים (מצוה שעא) וּקְלִפַּת הָעֲנָבִים (מצוה שעב), שֶׁלֹּא תֹּאמַר הָנֵי וַדַּאי לֵית בְּהוּ שׁוּם לַחְלוּחִית יַיִן כְּלָל וְהֻתְּרוּ, לְפִיכָךְ בְּאֵר הַכָּתוּב לָאו בְּכָל אֵלּוּ, דְּגַם אֵלּוּ אֲסוּרִין כֵּיוָן דְּמֵעֲנָבִים הֵם, דְּ'לֵךְ לֵדְּ אָמְרִינַן לִנְזִירָא סְחוֹר סְחוֹר לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב', וְכָל שֶׁבָּהֶן רֵיחַ הַיַּיִן לֹא יֹאכְלוּ, וַאֲפִלּוּ רַק 'מִשְׁרַת עֲנָבִים' אָסְרָה תּוֹרָה.

מראה מקומות עיין מצוה שם"ח.

משנה הלכות

אם פוטרין אותו ואין הפנאי מסכים לברר כעת. ומכל מקום לא הוה בנזיר התראת ספק שמא ישאל על נדרו, משום דמוקמינן ליה אחזקתו[ז], פי' דאוקמינן ליה בחזקת איסור שהוא עכשיו נזיר ויש לו חזקת איסור, ואם ישאל אז עוקר החכם מעיקרו ואינו עכשיו, ואנן מוקמינן אחזקת שהוא עכשיו, ועיין בשו"ת בית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' תמ"ט) והבן[ח]. ונסתפקתי בהמושיט כוס יין לנזיר דעבר על 'לפני עיוור' ואח"כ נשאל הנזיר והתירו לו נזירותו אי נפטר המושיט ג"כ מ'לפני עיוור', או דילמא בשעה שעבר עבר על איסור ומה שעשה עשה, וצריך עיון בזה[ט].

שיכור הנוזר מכוס יין. שיכור שנתנו לו כוס לשתות ואמר הריני נזיר ממנו אינו אסור אלא באותו כוס, ואם הגיע לשכרותו של לוט אין בדבריו ממש ואינו חייב על כל עבירה שיעשה משהגיע לשכרותו של לוט, דאינו בן חיוב[י]. ועיין מה שכתבתי בספרי משנה הלכות נזיר (סי' ח') ועוד דיני נזירות מה שכתבתי שם בס"ד. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ו. במ"ר י, ח. ז. תוספות גיטין לג. ד"ה ואפקעינהו. ח. ועיין חידושי שם במשנה פסחים כב: ט. עיין בשו"ת משנה הלכות הנ"ל. י. רמב"ם שם פ"א הי"ב.

מִצְוָה שעא

שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר זֶרַע עֲנָבִים (לא תעשה רכ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר גַּרְעִינֵי הָעֲנָבִים הַנִּקְרָאִים חַרְצַנִּים, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ד) 'מֵחַרְצַנִּים וְגוֹ' לֹא יֹאכֵל'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּמִצְוָה ש"ע. וְהוֹצִיא הַכָּתוּב לָשׁוֹן שֶׁל נְזִירוּת בִּלְשׁוֹן 'כִּי יַפְלִא', וְהוּא לְשׁוֹן פֶּלֶא, כְּלוֹמַר כִּי הַנָּזִיר יַעֲשֶׂה דְּבַר פֶּלֶא לְעֵינֵי הָעוֹלָם, כִּי רֹב הָעוֹלָם הוֹלְכִין בָּתַר תַּאֲוַת לִבָּם הָרַע וְזֶה פּוֹרֵשׁ מִן הַתַּאֲוֹת וּמִתְעַטֵּף בִּקְדֻשָּׁה (אבן עזרא במדבר שם ב), וְלָכֵן נִקְרָא 'נָזִיר' מִלְּשׁוֹן נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ, כִּי נֵזֶר אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁוֹ וְהוּא עָנִין עֲטָרָה וְכֶתֶר מַלְכוּת, וְנִקְרָא גַּם בַּשֵּׁם הַזֶּה עַל שֵׁם שֶׁהוּא מָלֵךְ מוֹלֵךְ וּמוֹשֵׁל עַל הַתַּאֲוֹת, הֵפֶךְ מִשְּׁאָר בְּנֵי הָאָרֶץ שֶׁהֵם עֲבָדִים לְהַתַּאֲוֹת וְהַתַּאֲוֹת מוֹשְׁלִים עֲלֵיהֶם (עיין אבן עזרא שם, ז. ורבינו בחיי שם, ב). וְכָל הַנִּמְשָׁךְ אַחַר הַיַּיִן וְשֵׁכָר וְכָל מִינֵי מַשְׁקָאוֹת הַמְשַׁכְּרִים נוֹפֵל בְּרֶשֶׁת הַתַּאֲוֹת הַמְּבִיאָתוּ לִידֵי חֲטָאִים רַבִּים, וְאִי אֶפְשָׁר

משנה הלכות

שעא) גדרי האיסור. קיום המצוה, נזיר שאכל זרע ענבים הנקראים חרצנים בלשון התורה, אם אכל מהם שיעור כזית לוקה[א]. ולענין צירוף האיך מצטרפין, ושיעור אכילתן לענין שהייה דינו כבמצוה הקודמת.

פרטי דינים בקבלת נזירות. היה אומר הריני נזיר מן הגרוגרות או מן הדבילה וכיוצא בהן הרי זה אסור בהן ואינו נזיר[ב] ועיין בהשגת הראב"ד[ג] שחולק. מזגו לו כוס יין לשתות ואמר הריני נזיר הרי זה נזיר גמור, ואם היה מר נפש או כועס או מתאבל והיו מבקשין ממנו לשתות ואמר הריני נזיר ממנו אינו אסור אלא בכוס זה דלא נתכוין זה לנזירות אלא שלא יאלציהו לשתות[ד]. נדר בנזיר ואמר לא הייתי יודע שהנזיר אסור בכל אלו הרי זה נזיר, שהרי היה יודע שאסר עצמו עכ"פ באחד מאלו[ה], אמר יודע הייתי שנזיר אסור בכל אלו אבל היה בדעתו שמותר לו לשתות יין מפני שאינו יכול לחיות בלא יין או מפני שהוא קובר מתים, אין זה נזיר מפני שאלו בכלל נדרי שגגות ואינם צריכים שאלה לחכם[ו]. האומר לא אפטר מן

שעא) א. רמב"ם הל' נזירות פ"ה ה"ב. **ב.** שם פ"א ה"י. **ג.** שם. **ד.** שם הי"א. **ה.** שם הי"ד. **ו.** שם הט"ו.

לוֹ לְהַנְצֵל מֵהֶם רַחֲמָנָא לִצְלַן, לְפִי שֶׁהַיַּיִן וְהַשִּׁכְרוּת מַפְסִיד הַשֵּׂכֶל וּמְקַלְקֵל הַמַּחֲשָׁבָה (עיין רבינו בחיי שם), וְהַמַּזִּיר לַה' מַמְשִׁיךְ עָלָיו שֵׂכֶל הָעֶלְיוֹן וּקְדֻשָּׁה עֶלְיוֹנָה.

מראה מקומות עיין מצוה שפ"ח.

מִצְוָה שעב

שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר קְלִפַּת הָעֲנָבִים (לא תעשה רכ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל הַנָּזִיר קְלִפַּת הָעֲנָבִים, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ד) 'וְעַד זָג לֹא יֹאכֵל'.

מִשֶּׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה, עַיֵּן לְעֵיל בְּמִצְוָה ש"ע. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז הִנֵּה הֵחֵל הַכָּתוּב בְּיַיִן, וְאַחֲרָיו חֹמֶץ יַיִן, וְהוּא כִּי הַיַּיִן רוֹמֵז עַל דָּבָר הַמַּחֲטִיא, וְיָדְמֶה אֵלָיו הַמִּתְחַבֵּר לָרָשָׁע. וּבָא לְלַמֵּד דַּעַת לְהִתְרַחֵק מִן הַמַּחֲטִיאוֹ, וְלֹא בִּלְבַד מֵהַמַּחֲטִיאוֹ כִּי אֲפִלּוּ אָדָם רַע וְהָזֵקִן וְתָשַׁשׁ כֹּחוֹ

משנה הלכות

העולם עד שאהיה נזיר הרי זה נזיר מיד שמא ימות ולא ישלים נזירתו, ואם איחר נזירתו עובר בבל תאחר[ז]. קיבל כמה נזירות הרי זה נזיר כמנין שאמר, ובכל שלשים מביא קרבנותיו ומגלח ומתחיל למנות נזירות שניה, וכן לעולם עד שישלים הכל או עד שימות[ח].

קטנים נשים ועבדים. קטן מופלא סמוך לאיש נודר בנזיר מהתורה ומביא קרבנות כגדול[ט], ולהראב"ד[י] אינו אלא מדרבנן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ונוהג גם בעבדים, אלא דבנשים אם הבעל אינו רוצה בנזירתה מיפר לה כשאר נדרים, ובעבד רבו כופה אותו לשתות יין, ואם לא כפהו או לאחר ששחררו, גומר נזירותו[יא]. ואינו נוהג בעכו"ם[יב].

שעב) גדרי האיסור. קיום המצוה, נזיר שאכל קליפת הענבים בכזית הרי זה לוקה[א], ופחות מכזית וגם במה מצטרף עיין לעיל במצוה שס"ח.

האב המדיר את בנו בנזירות. ויש דין מיוחד בנזירות, שהאב מדיר בנו קטן בנזירות, והוא הלכה למשה מסיני, ודוקא אב ולא אם[ב]. ודוקא שגם הבן מסכים או שתק

ז. שם ה"ד. **ח.** שם פ"ג ה"ו. **ט.** שם פ"ב הי"ג. **י.** שם. **יא.** שם הי"ז. ובראב"ד שם הי"ח. **יב.** רמב"ם שם הט"ז. **שעב) א.** רמב"ם הל' נזירות פ"ה ה"ב. **ב.** שם פ"ב הי"ג.

מֵעֲשׂוֹת רַע אַף עַל פִּי כֵן אַל תִּתְחַבֵּר לוֹ, וְזֶהוּ ׳חֹמֶץ יַיִן וְחֹמֶץ שֵׁכָר׳ שֶׁבְּהֶיוֹתוֹ יַיִן אוֹ שֵׁכָר הָיָה בְּכֹחוֹ לְהַחֲטִיאֲךָ, הֲגַם שֶׁעַתָּה נִתְקָרֵר חֲמִימוּתוֹ הַרְחֵק מִמֶּנּוּ. וְעוֹד תּוֹסִיף לְהַרְחִיק מִן הַכְּעוּר וְדוֹמֶה לוֹ, הַיְנוּ ׳מִשְׁרַת עֲנָבִים׳ שֶׁאֵינוֹ יַיִן וְלֹא חֹמֶץ אֲבָל נִשְׁרָה בּוֹ, וְהוּא אָדָם שֶׁבְּעַצְמוֹ אֵינוֹ רָשָׁע אֲבָל נִשְׁרָה עִמָּהֶן וּמִתְעָרֵב בֵּינֵיהֶם. וְעוֹד תּוֹסִיף שְׁמִירָה אֲפִלּוּ דָּבָר שֶׁכָּעֵת אֵינוֹ כְּעוּר, אֲבָל אֶפְשָׁר לִמְשֹׁךְ מִמֶּנּוּ דָּבָר מְכֹעָר, וְזֶהוּ ׳עֲנָבִים לַחִים׳, וְלֹא זֶה בִּלְבַד אֶלָּא דָּבָר שֶׁהָיָה רָאוּי לִמְשֹׁךְ מִמֶּנּוּ דָּבָר רַע, אֲזַי אַף שֶׁנִּשְׁתַּנָּה הִתְרַחֵק מִמֶּנּוּ, וְהוּא אָמְרוֹ ׳וְיֹבְשִׁים׳ שֶׁכָּעֵת לֹא יֵצֵא מֵהֶם עָסִים. וְעוֹד

משנה הלכות

ולא מיחה[ג], אבל אם בנו מיחה בו או אפילו קרוביו שמיחו, אזי כשלא שמע הבן הרי גילה דעתו שלא רצה בזה הוא או קרוביו, הוה מחאה ואינו נזיר[ד]. אבל אם הסכים הבן או שתק אין מחאת קרוביו כלום[ה]. והבן אינו יכול לשאול על נזירות שהזירו אביו[ו]. ועיין משנה הלכות נזיר (סי׳ כ״ז).

נזיר עולם. ויש עוד נזיר עולם, כגון שאמר הריני נזיר עולם או הריני נזיר כל ימי חיי הרי זה נזיר עולם[ז], ואסור בכל הדברים שהנזיר אסור בהם, אלא שמגלח ראשו בתער כל י״ב חודש, ומביא שלש קרבנות שנזיר טהור מביא[ח], ויש אומרים[ט] דמגלח אחת לשלשים יום והוא מחלוקת בגמרא נזיר[י]. עוד נחלקו הפוסקים אי האי תגלחת מצוה הוא או רשות[יא], עיין משנה הלכות הנ״ל (סי׳ ו׳).

פחות מל׳ יום. והמנחת חינוך לעיל (מצוה שס״ח) נסתפק אם חל נזירות פחות מל׳ יום, כגון שאין מקום לחול יותר עיין שם, ופשיט ליה מדברי הרמב״ם[יב] ׳מי שאמר הריני נזיר יום אחד לפני מיתתי הרי זה אסור לשתות יין ולטמא ולגלח לעולם׳, מבואר דאפילו יום אחד לפני מיתתו הרי זה אסור לשתות יין ולטמא ולגלח לעולם, ואפילו אם היה ליום אחד נעשה נזיר, ולולי דבריו הקדושים אין כאן ראיה דיש לפרש כוונתו שיחול שלשים יום קודם ובזמן שאפשר לחול, וכמו שקיימא לן[יג] דאומר הריני נזיר יום אחד הרי זה נזיר שלשים יום[יד], אלא דיש להביא קצת ראיה מסתם נזירות דקיימא לן שמא ימות חיישינן, ואפי׳ הכי לא חיישינן דילמא ימות קודם שלשים והוה ספק נזירות דקיימא לן להקל, ויש לומר דסמכינן אחזקת

ג. שם הי״ד. **ד.** שם הט״ו. **ה.** מנחת חינוך מצוה שס״ח. **ו.** משנה למלך שם הי״ג, הביאו במנחת חינוך הנ״ל, אך בקומץ מנחה שם הביא ראיה מירושלמי שיכול לשאול. **ז.** רמב״ם שם פ״ג הי״א. **ח.** שם הי״ב. **ט.** רש״י נזיר ד. במשנה ד״ה הריני נזיר עולם, ושם ד: ד״ה ה״ג תניא, ועיין משנה למלך שם הי״ב. **י.** נזיר שם. **יא.** שיטה מקובצת בשם הרא״ש. ועיין במנחת חינוך מצוה שס״ח בדעת הרמב״ם ועוד. **יב.** הל׳ נזירות פ״ד ה״י. **יג.** שם פ״ג ה״ד. **יד.** שם ה״ב. ועיין בכסף משנה.

תּוֹסִיף פְּרִישׁוּת מִי שֶׁהָיָה בִּשְׁכוּנַת הַדָּבָר רַע, גַּם אַחַר שֶׁהֻפְרַשׁ מִן הָרַע, וְזֶהוּ 'מֵחַרְצַנִּים' שֶׁהָיוּ שְׁכֵנִים לַתִּירוֹשׁ. וְעוֹד תּוֹסִיף זְהִירוּת גַּם בְּמִי שֶׁהִתְאַכְסֵן הָרַע אֶצְלוֹ, וְהוּא הַזָּג שֶׁהָיָה כָּנוּם בְּתוֹכוֹ הַיַּיִן. וְכָל הַמִּתְרַחֵק מִן הָעֲבֵרָה וּמִן הַגּוֹרֵם דְּגוֹרֵם כָּל הַהִרְחָקוֹת קָדוֹשׁ יֵאָמֵר לוֹ (אלשיך במדבר ו, א-ד).

מראה מקומות עיין מצוה שפ"ח.

מִצְוָה שעג

שֶׁלֹּא יְגַלַּח הַנָּזִיר שְׂעָרוֹ (לא תעשה רכ"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יְגַלַּח נָזִיר שְׂעָרוֹ כָּל יְמֵי נְזִירוּתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ה) 'תַּעַר לֹא יַעֲבֹר עַל רֹאשׁוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי גְּדוּל הַשֵּׂעָר עַל רֹאשׁ הָאָדָם בְּלִי תִּקּוּן מוֹרֶה הַכְנָעָה וּמוֹלִיד הַדְּאָגָה, וְיִהְיֶה לִבּוֹ נִכְנָע בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיִהְיֶה נִזְהָר מֵהַמּוֹתָרוֹת הַמְנַוְּלִים אוֹתוֹ, כִּי גַּם הַשֵּׂעָר מוֹתֵר הַמֵּטִיב בָּאָדָם מֵהָעֲשָׂנִים הַנּוֹלָדִים בַּגּוּף. וְתִקּוּן הַשֵּׂעָר מְגָרֶה הַיֵּצֶר בּוֹ, וְאָמְרוּ רַז"ל (נזיר ד:)

משנה הלכות

חיים. ועיין רשד"ם (סי' ע"ו). וקצת צריך עיון מהריני נזיר ביום שבן דוד בא, ועיין ברמב"ם[טו] ובבית שערים באורח חיים (סי' קמ"ב).

נזיר שמשון. ויש עוד נזירות שמשון, ואסור בתגלחת ויין לעולם, ואינו מביא קרבן בשום פעם ומותר לטמא למתים[טז]. ונחלקו הפוסקים אי נשאלין עליו[יז]. ונוהג כמצוות הקודמות.

שעג) גדרי האיסור. קיום המצוה, נזיר אסור לגלח שער ראשו ואפילו שערה אחת, בין בתער בין בזוג, ואפילו תלשה ביד ולא הניח בשער כדי לכוף ראשו לעיקרו הרי זה עבר בלאו זה[א], ובעדים והתראה לוקה שתים, אחת משום 'תער לא יעבור על ראשו', ואחת משום 'לא יחל דברו' (במדבר ל, ג) שכולל כל הנדרים[ב].

אם גילח מה דינו. ומיהו אם גילח מיעוט שער ראשו בין בשוגג בין במזיד אינו סותר נזרו, אלא מונה והולך מה שהוא עומד בו וישלים נזירותו, אבל אם גילח רוב ראשו

טו. רמב"ם שם הי"א. **טז.** שם פ"ג הי"ג-יד. **יז.** עיין מהרי"ט ח"ב סי' כ"ד. ובמשנה הלכות נזיר סי' כ"ט.
שעג) א. רמב"ם הל' נזירות פ"א ה"א, ופ"ה הי"א. **ב.** שם פ"א ה"ב. מנחת חינוך.

'אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק פַּעַם אַחַת בָּא אָדָם לְפָנַי מִן הַדָּרוֹם יְפֵה עֵינַיִם וְטוֹב רֹאִי וּקְוֻצוֹתָיו סְדוּרוֹת לוֹ תַּלְתַּלִּים, אָמַרְתִּי לוֹ בְּנִי מָה רָאִיתָ לְהַשְׁחִית שְׂעָרְךָ זֶה, אָמַר לִי רוֹעֶה הָיִיתִי לְאַבָּא בְּעִירִי וְהָלַכְתִּי לְמַלְאוֹת מַיִם מִן הַמַּעְיָן, וְנִסְתַּכַּלְתִּי בַּבְּבוּאָה שֶׁלִּי וּפָחַז יִצְרִי עָלַי וּבִקֵּשׁ לְטָרְדֵנִי מִן הָעוֹלָם, אָמַרְתִּי לוֹ רָשָׁע לָמָּה אַתָּה מִתְגָּאֶה בְּעוֹלָם שֶׁאֵינוֹ שֶׁלְּךָ, וּבְמִי שֶׁהוּא עָתִיד לִהְיוֹת רִמָּה וְתוֹלֵעָה, הֲעָבוֹדָה שֶׁאֲנַלַּחֲךָ לַשָּׁמַיִם'[ג]. וְיוֹסֵף כְּשֶׁהִתְחִיל לְסַלְסֵל בִּשְׂעָרוֹ נִתְגָּרָה בּוֹ הַדֹּב[ד], וַאֲבָשָׁלוֹם שֶׁנִּתְגָּאָה בְּשַׂעֲרוֹתָיו נִתְלָה בָּהֶם[ה] (עיין אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רז-רח), **לְבַד כִּי יֵשׁ**

משנה הלכות

בין בתער ובין כעין תער ולא נשאר מהשערות גודל כדי לכוף ראשו לעיקרו בין ברצון ובין בשגגה, ואפילו גילחוהו לסטים באונס, הרי זה סותר שלשים יום עד שיהיה לו פרע[ו]. כיצד נדר בנזירות מאה יום ונתגלח לאחר עשרים יום רוב ראשו, הרי זה שוהה שלשים יום עד שירבה ראשו שער, ואחר שלשים יום מונה שמונים יום תשלום ימי נזירותו, וכל אותן השלשים של גידול פרע כל דקדוקי נזירות עליו אלא שאין עולין לו מן המנין[ז].

מלקות. גילח כל הראש אינו חייב אלא אחת, ואם התרו בו על כל שער ושער לוקה על כל אחת ואחת[ח]. נזיר חופף ומפספס, כלומר חופף שערו בידו וחוכך בציפרניו ואינו חושש שמא יפלו השערות, אבל לא סורק דהוה פסיק רישא שבודאי יתלשו ויפלו, וכן לא יחוף באדמה או בכל מיני סם וכל דבר המשיר שער ודאי[ט]. ושער זקן אינו בכלל הלאו, ואם גילח שער זקנו אינו חייב משום נזירות[י]. גילחו אחר, שניהם חייבים[יא], ואין המתגלח לוקה אלא כשסייע בדבר, דאם לאו הוה לאו שאין בו מעשה[יב].

תגלחת טומאה. נטמא הנזיר חייב לגלח ומביא קרבנות טומאה וסותר את הקודמים[יג], ואינו מגלח עד שיטמא מטומאות שהן מעצמו של מת[יד], ויש טומאות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהם אלא מטהר עצמו בשלישי ובשביעי ולא סותר הקודמין, אבל כל ימי הטומאה אין עולין לו ממנין ימי נזירותו[טו]. נזיר שנצטרע ימי הסגר עולין לו מימי נזירותו ולא ימי חילוטו וסיפורו, זב וזבה ימי זיבתן עולין להן ודבר זה הלכה למשה מסיני[טז].

ג. עיין חינוך מצוה שעד. **ד.** עיין בר"ר פד, ז. **ה.** סוטה ט: **ו.** רמב"ם שם פ"ו ה"א. **ז.** שם ה"ב. **ח.** שם פ"ה הי"ג. **ט.** שם הי"ד, ועיין שם הי"ב. **י.** תשובות הרשב"א ח"א סי' ת"ז. ועיין משנה הלכות נזיר סי' י"א. **יא.** שם הי"א. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם פ"ו ה"ג. **יד.** שם פ"ז ה"א. **טו.** שם ה"ז. **טז.** שם ה"ט.

בַּשַּׁעַר כֹּחַ אֶלְקִי כִּדְמָצִינוּ בְּשִׁמְשׁוֹן לְאַחַר שֶׁגִּלְּחוּ אִבֵּד כֹּחוֹ", וְלָכֵן 'תַּעַר **לֹא יַעֲבֹר'** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קמד).

נזיר פרק ו, מכות כא. רמב"ם הל' נזירות פ"ה ופ"ו, ספר המצוות ל"א תעשה ר"ט ומצות עשה צ"ב, סמ"ג לאוין ר"נ עשין קכ"ו.

מִצְוָה שעד

שֶׁיְּנַדֵּל הַנָּזִיר שְׂעָר רֹאשׁוֹ (מצות עשה קמ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיְּנַדֵּל הַנָּזִיר שְׂעַר רֹאשׁוֹ כָּל יְמֵי נִזְרוֹ בִּקְדֻשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ו, ה) 'גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הֱיוֹת כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּרָא הָאָדָם מִשְׁתָּף מֵחֹמֶר וְשֵׂכֶל, וְלוּלֵא שֶׁנִּתְחַיֵּב שִׁכְלֵנוּ לִשְׁכֹּן בְּחֹמֶר בַּעַל תַּאֲוֹות וַחֲטָאִים, רָאוּי הָיָה לַעֲמֹד וּלְשָׁרֵת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּאַחַד הַמַּלְאָכִים הַנִּצָּבִים עָלָיו, אָמְנָם אַחַר שֶׁנִּשְׁתַּעְבֵּד לִשְׁכֹּן בַּחֹמֶר מֻכְרָח

משנה הלכות

שעד) גדרי המצוה. מצות עשה על הנזיר לגדל שער ראשו כל ימי הזירו להשי"ת, והעובר ומסיר השער בתוך ימי נזירותו ביטל עשה זו, לבד מהלא תעשה שנתבאר במצוה שע"ג[א]. והסך נשא, כלומר בסם, על שערו אין לוקין על גילוח כזה, מיהו עבר על עשה ד'גדל פרע'[ב]. והמסיר מקצת שערו והניח עד כדי לכוף ראשו לעיקרו אכתי שער הוא ואינו עובר[ג], ומיהו נראה דאסור לחתוך אפילו מקצת.

פרטי דיני גילוח. גילח אחר מלאת נזרו קודם שהביא קרבנותיו אינו סותר את נזירותו, ויש אומרים שסותר. ומביא הקרבנות, דתגלחת אינה מעכבת והנזירות שלימה[ד]. ושער נזיר אסור בהנאה[ה], והיראים מצוה (שכ"ג) וכן הרמב"ן ז"ל חשבו זה למצות בפני עצמה.

דיני קבלת נזירות. מי שנדר והוא בבית הקברות נזירות חלה עליו, ואפילו שהה שם כמה ימים אין עולין לו, ולוקה על שהייתו שם[ו], ועיין בית שערים ביורה דעה למרן זקיני (סי' תל"ט) בקושיית התוספות (נזיר יז. ד"ה אילימא) הא הוי לאו שאין בו מעשה. ואם התרו בו שלא יזיר שם לוקה

יז. שופטים טז, יט. **שעד) א.** רמב"ם הל' נזירות פ"א ה"א. **ב.** שם פ"ה הי"ב. **ג.** שם הי"א. **ד.** שם פ"ח ה"ה. **ה.** שם פ"ו הי"ד. **ו.** שם ה"ח.

לְהִשְׁתַּדֵּל קְצָת בְּצָרְכֵי הַבַּיִת אֲשֶׁר יָדוּר בּוֹ, כִּי לֹא יִתְקַיֵּם הַבִּנְיָן זוּלָתוֹ, וּמֵאַחַר דְּעִקַּר יְצִירָתוֹ לַעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא, כַּמָּה שֶׁיּוּכַל לְמַעֵט בְּצָרְכֵי הַבַּיִת שֶׁהוּא הַחֹמֶר, וְיָשִׂים מְנַמָּתוֹ לַעֲבוֹדַת קוֹנוֹ טוֹב לוֹ, וּבְלִבַד שֶׁלֹּא יִטֹּשׁ מְלֶאכֶת הַבַּיִת לְגַמְרֵי וְיַחֲרִיבֵהוּ, כִּי יֵחָשֵׁב לוֹ עָוֹן אַחַר שֶׁהַמֶּלֶךְ חָפֵץ לִהְיוֹת בְּרִיָּה כָּזוֹ, וְעַל זֶה אָמַר הֶחָכָם (קהלת ז, טז) 'וְאַל תְּהִי צַדִּיק הַרְבֵּה וְגוֹ' לָמָּה תִּשּׁוֹמֵם'. וְזֶה הוּא קְדֻשַּׁת הַנָּזִיר בְּהַנִּיחוֹ מְלֶאכֶת הַבַּיִת שֶׁהוּא הַחֹמֶר שֶׁלּוֹ, וְיִשְׁבֹּר תַּאֲוָתוֹ בְּמַה שֶּׁאֵינוֹ חֶרְבָּן גָּמוּר לַבַּיִת, כְּגוֹן מְנִיעַת שְׁתִיַּת הַיַּיִן וְגִדּוּל הַשֵּׂעָר, כִּי בָּזֶה יִכָּנַע הַיֵּצֶר וְלֹא יְדַלֵּף הַבַּיִת בַּעֲבוּרוֹ, אֲבָל יִתְחַזֵּק בּוֹ עֲבוֹדַת הַשֵּׂכֶל לַה' וְיִתְקַיֵּם כַּוָּנַת הַבְּרִיאָה מִבְּלִי יִתְמַעֵט עֲבוֹדַת ה' מִפְּנֵי שִׁתּוּף הַחֹמֶר שֶׁבּוֹ (חינוך). וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל (במדבר ו, יא) דְּמֵהַאי טַעְמָא נִקְרָא נָזִיר חוֹטֵא, דְּכֵיוָן שֶׁכְּבָר נִכְנַס בַּקְּדֻשָּׁה לֹא הָיָה לוֹ לְהַפְסִיק (עיין חינוך).

מראה מקומות עיין מצוה שע"ג.

משנה הלכות

ואינו מגלח שערו כשיצא משם, ואם נטמא שם באחת מן הטומאות שהנזיר מגלח עליהן אינו מגלח ואינו מביא קרבן[ז]. ושנינו בנזיר (ב.) 'כל כנויי נזירות כנזירות' כיצד מקומות שמשנים את הדיבור ואומרים 'הריני נזיק נזיח פזיח או פסוח הרי זה נזיר'[ח]. וידות נזירות כנזירות[ט]. ומה הן ידות, האומר אהא והיה נזיר עובר לפניו הרי זה נזיר וכיוצא בזה[י].

שאר פרטי דינים. נזיר ששתה יין, אפילו שתה ימים רבים אף על פי שלוקה, אינו סותר מנינו מפני כן[יא], אבל סותר את מנינו אם נטמא[יב]. קטן שהדירו אביו בנזיר וגילח או גילחוהו קרוביו בדרך שאסור לנזיר הרי זה גילוי דעת שאינו רוצה בנזירות[יג], ודוקא מיד, אבל אם שתק ואח"כ גילח הרי זה נזיר אף על פי כן[יד]. נזיר שגילח תגלחת טהרה ואח"כ נודע שטמא היה בתוך ימי נזרו סותר הכל, ואם בטומאת התהום נטמא אינו סותר[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ז. רמב"ם שם. **ח.** שם פ"א ה"ח. **ט.** נזיר ב. **י.** רמב"ם שם פ"א ה"ו. **יא.** שם פ"ו ה"א. **יב.** שם ה"ג. **יג.** שם פ"ב הט"ו. **יד.** תוס' נזיר כח: ד"ה גילח או שגלחוהו. **טו.** רמב"ם שם פ"ו הט"ז.